vist necessària la creació d'un Departament dotant a aquesta àrea de més autonomia i recursos i, per tant, de més possibilitats de desenvolupament.

Pels motius exposats, el Consell de Comú en la sessió del dia 7 de juliol del 2004 ha acordat la creació del departament d'Higiene i Medi Ambient, d'acord amb els articles següents:

Article 1
Creació

Es crea el Departament d'Higiene i Medi Ambient com a departament adscrit orgànicament a la Comissió de Finances.

Article 2
Objectius

L'objectiu del Departament d'Higiene i Medi Ambient és analitzar, centralitzar, coordinar, promoure i gestionar les polítiques relacionades amb els recursos naturals de la parròquia d'Encamp.

Article 3
Funcions

Correspon al Departament d'Higiene i Medi Ambient totes les funcions que li siguin encomanades d'acord amb els objectius establerts, i especialment:

a) Assegurar la correcta higiene de la parròquia i la gestió dels residus generats.

b) Controlar i supervisar la correcta potabilització de l'aigua de la parròquia i totes aquelles actuacions necessàries per a la bona gestió del servei.

c) Garantir la conservació forestal, el manteniment dels jardins i dels camins, així com el desenvolupament, gestió i coordinació de recursos per afavorir la protecció ambiental de la parròquia.

d) Protegir, d'acord amb el principi de sostenibilitat, els recursos naturals de la parròquia i assegurar el respecte dels valors territorials urbanístics i mediambientals que els són propis.

Article 4
Organització interna

1. Pel que fa a l'estructura, al capdavant del Departament hi ha un Cap de Departament.

2. En dependència del Cap de Departament es defineixen dues seccions:

La secció d'higiene i gestió de residus

La secció de medi ambient,

que es dotaran del personal necessari per al compliment de les funcions que els són pròpies.

Disposició final primera

Es faculta a la Comissió de Finances per proposar les disposicions pressupostàries que siguin necessàries per donar compliment al que estableix el present Decret.

Disposició final segona

El present Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 8 de juliol del 2004

Cònsol major
Miquel Alís Font

Reglament de creació i regulació del Consell Consultiu dels jardins d'infants del Comú d'Encamp

Exposició de motius

La Llei de guarderies infantils del 11 de maig del 1995 defineix, en l'Exposició de Motius, a les guarderies infantils com a centres on els pares troben, per una part, recursos per a la millor incorporació social dels seus fills i, per l'altra, elements que els ajuden en la seva tasca educativa. No són una substitució de la família sinó un complement educatiu. La seva funció és primordialment educativa, en el sentit mes ampli de la paraula.

És en aquest marc que el Comú d'Encamp estima necessari que els pares puguin participar en la gestió dels jardins d'infants comunals amb caràcter consultiu per ajudar a un bon funcionament del centre i optimitzar els programes educatius i socials per al bon desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual dels infants.

Per aquest motiu, el Consell de Comú, en la reunió mantinguda el 7 de juliol del 2004 ha adoptat el reglament següent:

Article 1

Es crea el Consell Consultiu del jardí d'infants en cadascun dels centres existents. El seu objectiu primordial és fer arribar al Comú propostes i suggeriments per millorar el funcionament del centre i optimitzar els programes educatius i socials per al bon desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual dels infants.

Article 2

El Consell Consultiu del jardí d'infants queda constituït pels membres següents:

a) el President de la comissió encarregada del servei de guarderies,

b) el cap de departament de cultura i afers socials,

c) el director del jardí d'infants,

d) un representant del personal del jardí d'infants (titulats/puericultors),

e) un representant de tots els auxiliars i administratius i de serveis, i

f) un representant dels pares per cada classe.

Article 3

El Cap del departament de cultura i afers socials convoca les eleccions dels representants dels pares amb un mínim de quinze dies d'antelació.

Article 4

Poden ser candidats els pares o tutors legals dels infants inscrits al jardí d'infants. En el supòsit que la pàtria potestat de l'infant estigui conferida en exclusiva a un dels pares, sols aquest podrà presentar-se com a candidat i tenir dret a vot.

Cada parella o unitat familiar disposarà d'un sol vot que podrà exercir indistintament un o altre.

Article 5

Les candidatures s'hauran de presentar a la direcció com a mínim cinc (5) dies abans de la data fixada per a l'elecció.

La direcció publicarà en un taulell d'anuncis o lloc visible a l'entrada del jardí d'infants, la llista de candidats cinc (5) dies abans de l'elecció.

Article 6

En l'elecció dels representants dels pares, la mesa electoral ha d'estar composta pel director del jardí d'infants i un representant dels pares, que actua de Secretari. Aquest representant serà designat per sorteig entre el conjunt de pares d'infants inscrits.

Article 7

El procediment per a la presentació de candidatures, publicació i elecció dels representats de puericultores i auxiliars serà el mateix que s'ha establert en els articles 3, 4, 5 i 6 per als representants dels pares.

Article 8

Els membres del Consell Consultiu del jardí d'infants electes ho són per una durada d'un any (de setembre a agost) sense perjudici de la seva reelecció.

Article 9

El Consell Consultiu del jardí d'infants es reuneix en sessió ordinària dues vegades a l'any. Una d'aquestes reunions ha de celebrar-se dins el quart trimestre de cada any natural. El president, per petició escrita d'almenys una tercera part dels membres del Consell Consultiu del jardí d'infants o per pròpia decisió, pot convocar sessió extraordinària amb un mínim de vuit dies d'antelació, excepte si es tracta d'una qüestió de màxima urgència que es pot convocar en un termini inferior.

Article 10

Presideix el Consell Consultiu del jardí d'infants el President de la Comissió encarregada del servei de jardí d'infants que pot delegar les seves funcions en el cap del Departament de cultura i afers socials. El Secretari del Consell Consultiu és el director del jardí d'infants.

Article 11

El Consell Consultiu del jardí d'infants es constitueix vàlidament amb l'assistència, en primera convocatòria, de la majoria absoluta dels membres. El Consell Consultiu del jardí d'infants quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria mitja hora després de la primera i sigui quin sigui el nombre d'assistents. Els acords s'adoptaran per majoria simple. Tots els acords s'han de fer constar en un llibre d'actes i el president i el secretari les han de signar.

La convocatòria es formalitza per escrit pel Secretari del Consell Consultiu del jardí d'infants i es lliura en mà als interessats, estenent-se el corresponent acús de rebuda per part del destinatari.

Article 12

El Consell Consultiu del jardí d'infants té per objecte les funcions següents:

a) aportar suggeriments per als programes educatius i socials per al bon desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual dels infants;

b) rebre informació i opinar en l'elaboració del pressupost del jardí d'infants;

c) presentar propostes de renovació i conservació de les instal·lacions del jardí d'infants;

d) rebre informació sobre noves contractacions i l'aplicació efectiva dels drets i deures del personal i dels pares

e) a petició del Comú, emetre la seva opinió sobre els expedients disciplinaris que es puguin tramitar;

f) aportar suggeriments a la programació i al desenvolupament de les activitats escolars realitzades fora del jardí d'infants en horari habitual de funcionament;

g) estudiar qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat del jardí d'infants i aportar els suggeriments que jutgi convenients; i,

h) estudiar les propostes que pugui aportar qualsevol dels seus membres.

Article 13

Les substitucions temporals d'un representant dels pares del Consell Consultiu del jardí d'infants s'han de comunicar amb antelació al president. La substitució s'efectua sempre a favor del candidat que obtingué el segon major nombre de vots en el moment de les eleccions.

D'igual manera es procedirà per a la substitució temporal dels representants de puericultores i auxiliars.

En el cas de diversos candidats amb el mateix nombre de vots la substitució s'efectua a favor del de major edat.

Disposició final primera

La constitució del primer Consell Consultiu del jardí d'infants s'efectuarà, al més tardar, quinze dies després de la seva elecció. La seva durada serà fins el 31 d'agost del 2005, sense perjudici de la seva reelecció.

Disposició final segona

Aquest Reglament entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 8 de juliol del 2004

Cònsol major
Miquel Alís Font

Ordinació

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1 i l'article 71 de la Llei 10/2003 de les Finances Comunals.

Vist l'acord de Consell de Comú del 7 de juliol del 2004, on s'aprova l'obertura del Camp d'Activitats d'estiu Cortals Aventura.

Atès que no hi ha dotació pressupostaria a tal efecte.

Vist l'informe de l'Interventor Comunal.

El Comú d'Encamp, en la sessió del Consell de Comú celebrada el dia 7 de juliol del 2004, ha acordat aprovar la següent:

Ordinació

Article 1

S'aprova un de crèdit extraordinari per import de 16.949,68 euros, a la partida